不動産登記法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、不動産の表示及び権利関係の公示並びに取引の安全確保に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　不動産登記に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「不動産登記」とは、土地及び建物について物理的現況及び権利関係を登記簿に記録することをいう。

2　この法律において「登記記録」とは、一筆の土地又は一個の建物ごとに調製される電磁的記録をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、不動産の表示及び権利関係の公示並びに取引の安全確保に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

法務大臣及び法務局は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、法務大臣及び法務局が管理統理する。

2　法務大臣及び法務局は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　法務大臣及び法務局は、不動産の表示及び権利関係の公示並びに取引の安全確保に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

法務大臣及び法務局は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

法務大臣及び法務局の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

法務大臣及び法務局及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

法務大臣及び法務局は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

法務大臣及び法務局は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

法務大臣及び法務局は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　登記簿の編成及び登記所

第1条

一筆の土地又は一個の建物ごとに一個の登記記録を備えなければならない。

第2条

不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局又は出張所が管轄登記所となる。

第3条

登記官は、登記の申請を審査し、登記記録に登記事項を記録する権限を有する。

第4条

登記記録は、表示に関する登記を記録する表題部と、権利に関する登記を記録する権利部に分ける。

第5条

権利部は、所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利を記録する乙区に分ける。

第6条

登記所には、土地の区画を明確にする公図（地図）及び建物図面を備え付けなければならない。

第7条

登記簿は、高度の暗号化を施した国家不動産総合情報ネットワークにより管理する。

第8条

何人も、所定の手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。

第9条

何人も、電磁的記録に記録された登記事項の概要をオンラインで閲覧できる。

第10条

登記官は、自己又は配偶者が当事者である登記事件を取り扱うことができない。

第4章　表示に関する登記（土地及び建物）

第1条

新たに生じた土地（埋立地等）の所有者は、一月以内に表題登記を申請しなければならない。

第2条

土地には地番を付し、田、畑、宅地、山林等の地目を定める。

第3条

地積は、地積測量図に基づき平米単位で厳格に記録する。

第4条

一筆の土地を二筆以上に分ける分筆、又は二筆以上の土地を合わせる合筆を行う。

第5条

所有者が異なる土地、地目が異なる土地等は合筆することができない。

第6条

建物を新築した者は、一月以内に表題登記を申請しなければならない。

第7条

建物には、一個ごとに家屋番号を付して特定する。

第8条

建物の所在、構造及び各階の床面積を正確に記録する。

第9条

専有部分と敷地利用権の一体化を図る敷地権の登記を行う。

第10条

建物が倒壊又は解体されたときは、一月以内に滅失登記を申請しなければならない。

第5章　権利に関する登記の手続通則

第1条

権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならない。

第2条

判決による登記、相続による登記等は、登記権利者が単独で申請できる。

第3条

申請書には、当事者、不動産の表示、登記原因及びその日付を記載しなければならない。

第4条

登記が完了したときは、新たな登記名義人に対し登記識別情報（秘密暗号キー）を通知する。

第5条

売買契約書、遺産分割協議書等の登記原因を証する書面を提出しなければならない。

第6条

登記義務者の本人確認のため、実印の印鑑証明書又は電子的公的認証を添付する。

第7条

権利を失う登記義務者は、自己の登記識別情報を提供しなければならない。

第8条

識別情報を提供できないときは、登記官が登記義務者本人に書面で事前通知を行う。

第9条

弁護士又は司法書士が作成した本人確認情報により、事前通知を省略できる。

第10条

同一不動産についてされた権利の登記の順位は、登記記録の同区内では順位番号による。

第6章　所有権、抵当権その他の権利の登記

第1条

表題部所有者又はその相続人は、最初に所有権の保存登記を申請できる。

第2条

売買、贈与等により所有権が移転したときは、所有権移転登記を行う。

第3条

相続によって不動産を取得した者は、三年以内に相続登記を申請しなければならない。

第4条

売買契約と同時に買戻しの特約を登記することにより、第三者に対抗できる。

第5条

他人の土地を使用するため、地上権又は不動産賃借権の登記を行う。

第6条

金銭債権を担保するため、被担保債権の額、利息等を記載して抵当権を設定する。

第7条

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する根抵当権を設定する。

第8条

根抵当権の担保すべき元本が確定したときは、その旨の登記を行う。

第9条

手続上の要件が具備しないときは仮登記をし、本登記の順位を保全する。

第10条

裁判所又は税務署からの嘱託に基づき、差押え又は仮差押えの登記を記録する。

第7章　不服申立て及び司法書士の職権

第1条

登記の却下処分に不服がある者は、法務局長に対し異議を申し立てることができる。

第2条

異議申立書を管轄登記所に提出し、登記官が相当と認めないときは上級庁に進達する。

第3条

法務局長の決定に不服があるときは、地方裁判所に抗告することができる。

第4条

登記申請の代理業務は、国家資格を有する司法書士又は弁護士に委任する。

第5条

登記官及び関係職員は、職務上知り得た個人情報を漏洩してはならない。

第6条

虚偽の申述をして不実の登記をさせた者は、刑法上の公正証書原本不実記載罪で処断する。

第7条

不正の手段により他人の登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

第8条

正当な理由なく相続登記を怠った者は、十万円以下の過料に処する。

第9条

登記所に備え付けられた地図又は登記簿を損壊した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第10条

登記申請に際しては、法令の定める適正な登録免許税を納付しなければならない。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　法務大臣及び法務局は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　法務大臣及び法務局の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　法務大臣及び法務局は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　法務大臣及び法務局は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

法務大臣及び法務局は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

法務大臣及び法務局は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

法務大臣及び法務局は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

法務大臣及び法務局は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

法務大臣及び法務局は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。